취업규칙

제정 2020. 11. 05.
개정 2020. 12. 23.
개정 2021. 03. 05.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 취업규칙은 한국저작권보호원 직원의 채용·복무 및 근로조건 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 취업규칙(이하 "규칙"이라 한다)은 한국저작권보호원(이하 "보호원"이라 한다)에 근무하는 직원에게 적용한다.

② 직원의 복무 및 근로조건에 관하여 법령, 단체협약 또는 이 규칙 이외의 다른 보호원 규정에 별도로 정한 경우를 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(직원의 정의) ① 이 규칙에서 "직원"이라 함은 제2장에서 정하는 바에 따라 채용되어 보호원과 근로계약을 체결한 근로자를 말하며, 사회서비스 일자리 제공 및 직업체험을 위해 근로계약을 체결한 단시간근로자 및 인턴은 제외한다.

② 이 규칙 이외의 다른 보호원 규정이나 지침 등에 직원의 정의를 별도로 정한 경우에는 해당 규정에 따른다.

제4조(차별금지) 보호원은 직원에 대하여 남녀의 성(性)별, 국적·신앙, 사회적 신분을 이유로 합리적인 이유 없이 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 않는다.

제2장 채용 및 근로계약

제5조(채용) 직원의 채용에 관한 사항은 인사규정에서 정하는 바에 따른다.

제6조(근로계약) ① 보호원은 채용이 확정된 자와 근로계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 내용을 해당자에게 명확히 제시한다.

1. 임금
2. 소정근로시간, 휴게시간
3. 휴일
4. 연차유급휴가
5. 취업의 장소 및 종사하여야 할 업무에 관한 사항
6. 근로계약기간(기간제근로자에 한정한다)
7. 근로기준법 제93조제1호부터 제12호까지에 해당하는 내용
8. 근로기준법 제10장에 따른 기숙사에 관한 사항(기숙사가 있는 경우에 한정한다)

② 보호원은 근로계약을 체결함과 동시에 다음 각 호의 내용을 적은 근로계약서 1부를 근로계약을 체결한 직원에게 내어 준다. 이 경우 보호원은 해당 직원의 동의 하에 이를 해당 직원의 상용 이메일, 사내 메일 등 전자적 방법으로 송부할 수 있다.

1. 임금의 구성항목, 계산방법, 지급방법
2. 소정근로시간, 휴게시간
3. 휴일
4. 연차유급휴가
5. 취업의 장소 및 종사하여야 할 업무에 관한 사항
6. 근로계약기간(기간제근로자에 한정한다)

③ 보호원은 근로계약 체결 시 제1항의 일부 내용을 대신하기 위한 것임을 명확히 밝히면서 해당 내용이 적시된 취업규칙을 제시할 수 있고, 제2항의

일부내용을 대신하기 위한 것임을 명확히 밝히면서 해당 내용이 적시된 취업규칙을 교부할 수 있다.

제3장 복무

제1절 통칙

제7조(성실의 의무) 직원은 관계 법령 및 보호원 제규정과 상사의 직무상 명령을 준수하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

제8조(비밀유지) 직원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무에 관한 사항 또는 타 직원으로부터 지득한 보호원의 기밀에 속하는 사항을 누설하여서는 아니 된다.

제9조(품위유지) 직원은 직무의 내외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제10조(영리업무 및 겸직금지) ① 직원은 보호원 직무 이외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 사전에 원장의 허가를 얻어야 한다.

② 제1항의 겸직 허가는 담당직무 수행에 지장이 없는 경우에 한한다.

제11조(성차별 및 성희롱 금지) ① 보호원 임직원은 성차별 및 성희롱을 하여서는 아니 된다.

② 성차별 및 성희롱 금지와 관련된 세부적인 사항은 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률의 규정에 의한다.

제2절 출근 및 결근

제12조(출근) 직원은 지정된 시무시간에 출근하여 근무하여야 한다.

제13조(결근과 지참) ① 직원이 결근 또는 지참하고자 할 경우에는 사전에 신고를 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 사전 신고가 불가능한 경우에는 사후에 지체 없이 신고하여야 한다.

② 직원이 지정된 근무시간까지 출근하지 아니할 때에는 지참으로 하며, 14:00 이전까지 출근하지 아니할 때에는 결근으로 처리한다. 다만, 업무상의 이유로 사전에 승인을 받았거나 천재지변 등 불가항력의 사유에 의한 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니한다.

제14조(조퇴 및 외출) 직원이 질병 기타의 사유로 인하여 조퇴하거나 근무시간 중에 외출을 하고자 할 때에는 사전에 승인을 받아야 한다.

제15조(지참, 조퇴 및 외출의 처리) 직무수행이나 질병 또는 부상 이외의 사유로 인한 지참, 조퇴 및 외출은 누계 8시간을 연차휴가 1일로 계산하여 공제한다.

제16조(직원의 출강 등) ① 직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 원장의 허가를 얻어 출강 등을 할 수 있다.

1. 보호원의 업무와 관련하여 전문적인 지식의 개발·홍보를 위해 출강 등의 교육에 임하는 경우
2. 보호원의 업무와 관련하여 전문적인 학교 교육 또는 연수를 받는 경우
3. 기타 원장이 필요하다고 인정하는 활동

② 제1항제1호에 따른 출강 등의 교육에 임하는 자는 복무규칙 별지 제3

호 서식의 강의허가신청서를 작성하여 매학기 출강교섭 전에 원장의 허가를 받아야 한다.

제17조(대외활동의 제한) ① 인사규정 제29조에 따른 직위해제 기간 중 또는 인사규정 제47조에 의한 감봉 이상의 징계처분기간 중인 자는 제20조에 따른 출강 등을 할 수 없다.

② 국내의 대학 또는 대학원 및 이에 준하는 기관에서 정기적으로 강의하는 경우에는 학기당 1과목에 주당 1일 3시간 이내로 한다.

제18조(출장 등) 출장 등에 관련한 사항에 대해여는 복무규칙, 여비지급규칙 등 별도 규정에 따른다.

제3절 휴직 및 복직

제19조(휴직사유 및 기간) 직원의 휴직사유 및 기간에 관하여는 인사규정에서 정하는 바에 따른다.

제20조(복직 및 근속기간의 계산 등) 직원의 복직 및 근속기간의 계산 등에 관한 사항에 관하여는 인사규정에서 정하는 바에 따른다.

제4장 근로조건

제1절 근로시간

제21조(근로시간) ① 근로시간 산정을 위한 기준이 되는 1주는 제27조제1호에

따른 유급주휴일을 포함하여 월요일부터 일요일까지 7일로 하고, 이 중 근무일은 월요일부터 금요일까지 5일이며, 매주 토요일은 무급휴일로 한다.

② 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간으로 한다.

③ 시무시간은 오전 9시로 하고 종무시간은 오후 6시로 한다. 다만, 국가시책에 의거하거나 원장이 필요하다고 인정할 때에는 시무시간 또는 종무시간을 변경할 수 있다.

④ 원장은 업무의 성질, 지역 또는 보호원의 특수성에 따라 필요하다고 인정할 때에는 직원에 대하여 제1항부터 제3항에 따른 통상의 근로시간·근무일을 변경하는 근무 또는 정보통신망을 이용한 온라인 원격근무(이하 "유연근무"라 한다)를 하게 할 수 있다.

⑤ 직원이 유연근무를 신청한 경우 원장은 업무 수행에 특별한 지장이 없으면 이를 허가하여야 하며, 유연근무를 이유로 그 직원의 보수·승진 및 근무성적평정 등에서 부당한 불이익을 주어서는 아니 된다.

⑥ 유연근무 실시의 범위, 유형, 실시 절차와 그 밖에 필요한 사항은 원장이 별도로 정한다.

제22조(휴게) 휴게시간은 제21조제3항의 근로시간 중 식사시간을 포함하여 12:00시부터 13:00시까지로 한다.

제23조(연장 및 휴일근로) ① 연장근로는 1주간 12시간을 한도로 직원의 동의하에 실시할 수 있다. 다만, 18세 미만 직원은 1일 1시간, 1주일에 5시간을 한도로 직원의 동의하에 실시할 수 있으며, 산후 1년이 지나지 아니한 여성직원에 대하여는 단체협약이 있는 경우라도 1일 2시간, 1주 6시간, 1년 150시간을 한도로 직원의 동의하에 실시할 수 있으며, 임신 중인 여성직원은 연장근로를 실시할 수 없다.

② 연장 · 야간(22시부터 06시 사이의 근로)에 대하여는 통상임금의 50%를 가산하여 지급한다.

③ 휴일근로에 대하여는 8시간 이내에 대하여는 통상임금의 50%, 8시간 초과의 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100%를 가산하여 지급한다.

④ 연장 및 휴일근로에 대해서 근로기준법에서 정한 바에 따라 수당을 지급하는 것을 갈음하여 대체휴가를 부여할 수 있다.

제24조(야간 및 휴일근로의 제한) ① 18세 이상의 여성 직원을 오후 10시부터 오전 6시까지 근로하게 하거나 휴일에 근로를 시킬 경우 당해 직원의 동의를 얻어 실시한다.

② 임산부와 18세 미만인 직원에 대하여는 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로를 시키지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 그 시행 여부와 방법 등에 관하여 직원대표와 성실히 협의한 후 고용노동부장관의 인가를 받아 야간 및 휴일근로를 실시할 수 있다.

1. 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 동의가 있는 경우
2. 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우
3. 18세 미만자의 동의가 있는 경우

<개정 2020. 12. 23.>

제25조(근로시간 및 휴게·휴일의 적용제외) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원에 대하여는 1주 40시간, 1일 8시간을 초과하여 연장근로하거나 휴일에 근로하더라도 연장근로 및 휴일근로 가산임금을 지급하지 않는다.

1. 감시·단속적 업무로서 고용노동부장관의 승인을 받은 경우
2. 관리·감독 업무 또는 기밀취급 업무에 종사하는 경우

② 제1항의 각 호에 해당하는 직원이 야간에 근로한 경우 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급한다.

제26조(퇴직자 등의 근무) 원장은 퇴직하거나 면직된 자에 대하여 업무처리상 계속 근무케 하여야 할 부득이한 사유가 있을 때에는 최대 15일의 범위

내에서 근무하게 할 수 있다.

제2절 휴일 및 휴가

제27조(유급휴일) 다음 각 호에 해당하는 날은 휴일로 한다.

1. 일요일
2. 법정공휴일 및 임시공휴일
3. 창립기념일
4. 근로자의 날
5. 기타 보호원이 휴일로 정한 날

제28조(연차 유급휴가) ① 보호원은 1년간 8할 이상 근무한 직원에 대하여 기본 15일에 근속기간 2년마다 1일을 가산한 연차유급휴가를 부여한다. 다만, 총 연차유급휴가일수는 25일을 초과할 수 없다.

② 근속기간이 1년 미만이거나 1년간 8할 미만 출근한 직원에 대하여는 1월간 개근 시 1일의 유급휴가를 부여한다.

③ 연차유급휴가는 직원의 청구가 있는 시기에 부여하여야 한다. 다만, 직원이 청구한 시기에 부여하는 것이 업무상 지장이 있다고 인정되는 경우에는 그 시기를 조정하여 부여할 수 있다.

④ 보호원은 연차유급휴가일수 중 직원의 직무상 정당한 사유로 인하여 휴가를 사용하지 못한 경우 그 해당일수에 대하여 보수규정에서 정하는 바에 의하여 연차수당을 지급하여야 한다. 다만, 그 수당지급 대상일수는 25일을 초과할 수 없다.

⑤ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.

1. 직원이 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
2. 임신 중의 여성이 제40조제1항・제2항 및 제4항의 규정에 따른 휴가로 휴

업한 기간

3. 제39조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간 중 자녀당 최초 1년 이내의 기간 <개정 2020. 12. 23., 2021. 3. 5.>

⑥ 병가 중 연간 6일을 초과하는 병가일수는 이를 연가유급휴가일수에서 공제한다. 다만, 의사의 진단서가 첨부된 병가일수는 이를 연가일수에서 공제하지 아니한다.

제29조(연차휴가의 사용) ① 직원의 연차유급휴가는 1년간(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 직원의 연차유급휴가는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지의 기간을 말한다) 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 보호원의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2020. 12. 23.>

② 보호원은 제28조제1항에 따른 연차유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치(이하 "사용촉진조치"라 한다)를 취할 수 있다. 보호원의 사용촉진조치에도 불구하고 직원이 사용하지 아니한 연차유급휴가에 대하여는 금전으로 보상하지 아니한다.

1. 연차유급휴가 사용기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 직원에게 사용하지 않은 휴가일수를 알려주고, 직원이 그 사용 시기를 정하여 보호원에 통보하도록 서면으로 촉구할 것
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 직원이 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 않은 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 보호원에 통보하지 않은 부분에 대하여 연차유급휴가 사용기간이 끝나기 2개월 전까지 보호원이 사용 시기를 정하여 직원에게 서면으로 통지할 것

③ 사용자가 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 직원의 제28조제2항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 직원이 휴가를 사용하지 아니하여 제1항 규정에 따라 소멸된 경우에는 보호원은 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 같은 항 단서에 따른 보호원의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준으로 10일 이내에 보호원이 직원별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 직원이 그 사용 시기를 정하여 보호원에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것. 다만, 보호원이 서면 촉구한 후 발생한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전을 기준으로 5일 이내에 촉구하여야 한다.
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 직원이 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 보호원에게 통보하지 아니하면 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전까지 보호원이 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 직원에게 서면으로 통보할 것. 다만, 제1호 단서에 따라 촉구한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 10일 전까지 서면으로 통보하여야 한다.

제30조(경조사 휴가) 보호원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 범위에서 직원의 청구에 따라 유급 특별휴가를 부여한다. 다만, 휴가를 실시함에 있어 원격지일 경우 실제 필요한 왕복소요일수를 가산할 수 있다.

1. 본인의 결혼: 5일
2. 자녀의 결혼: 1일
3. 배우자의 출산: 10일
4. 「입양촉진 및 절차에 관한 특례법」에 따른 입양: 20일
5. 본인・배우자의 부모 또는 배우자의 사망: 5일
6. 본인・배우자의 조부모 또는 외조부모의 사망: 2일
7. 자녀 또는 그 자녀의 배우자의 사망: 2일
8. 본인・배우자의 형제・자매 사망 : 1일

제31조(공가) 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원에 대하여 필요한 기간의 공가를 부여한다.

1. 병역검사, 근무소집, 연습소집 또는 검열점호 등에 응하거나 동원훈련 등에

참가할 때

2. 법률의 규정에 의하여 투표에 참가할 때

3. 공무와 관련하여 국가기관에 소환될 때

4. 천재지변, 교통차단 등 부득이한 사유로 출근이 불가능할 때

5. 국가기관, 지방자치단체 또는 공공단체의 장의 요청에 의하여 특정한 행사에 참가할 때

6. 「산업안전보건법」 제43조에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때

7. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때

제32조(생리휴가) 원장은 여성 직원이 청구하는 경우 월 1일의 무급생리휴가를 부여한다.

제33조(병가) ① 원장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 부여한다.

1. 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때

2. 전염병 등으로 인하여 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 직원의 지참, 조퇴 및 외출은 누계 8시간을 병가 1일로 계산한다.

③ 제1항에 따른 병가일수가 7일 이상일 때에는 의사의 진단서를 제출하여야 한다.

④ 제28조제6항에 따라 연차휴가 일수에서 공제하는 병가는 이를 병가일수에 산입하지 아니한다.

⑤ 업무상 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없거나 요양을 요할 경우에는 연 180일의 범위 안에서 병가를 부여한다.

제34조(난임치료휴가) ① 보호원은 여성 직원이(배우자가 시술을 받는 경우에는 남성 직원을 포함한다) 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가(이하 "난임치료휴가"라 한다)를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다. 다만, 체외수정 시술의 경우 난자 채취일에 1일의 휴가를 추가로 받을 수 있다.

② 보호원은 난임치료휴가를 신청한 직원에게 난임치료를 받을 사실을 증명할 수 있는 서류의 제출을 요구할 수 있다.

제35조(특별휴가) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 원장은 1회에 한하여 6일 이내의 포상휴가를 부여할 수 있다.

1. 보호원의 발전에 현저한 공헌이 있는 때
2. 상훈법에 의한 훈장·포상을 받은 때
3. 정부표창규정에 의한 장관이상의 표창을 받은 때
4. 근무성적이 우수하고 성실하게 근무하여 다른 직원에게 모범이 된 때
5. 제도 개선, 창의적 제안 등으로 업무의 능률 또는 예산 절감에 크게 기여한 때
6. 주요업무를 성공적으로 수행한 때

② 풍해·수해·화재 등 재해로 인하여 피해를 입은 직원과 재해지역에서 자원봉사활동을 하고자 하는 직원에 대하여는 5일 이내의 재해구호휴가를 부여할 수 있다.

③ 기타 원장이 필요하다고 인정하는 경우 특별휴가를 부여할 수 있다.

제36조(휴가기간 중의 휴일) 휴가기간 중의 휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 30일 이상 계속되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제37조(휴가의 승인과 출근명령) ① 직원은 이 규정에 의한 휴가를 받고자

하는 경우 사전 승인을 받아야 한다. 다만, 긴급한 사유로 인하여 사전 승인을 받지 못한 경우에는 당일 12:00까지 다른 직원으로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다.

② 원장은 업무상 부득이한 경우 휴가 중인 직원에 대하여 출근을 명할 수 있다.

제38조(휴가기간 중의 보수) 휴가기간 중의 보수는 보수규정에 의하여 지급한다.

제3절 모성보호

제39조(육아휴직) ① 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다. 이하 같다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 "육아휴직"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 육아휴직을 시작하려는 날의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 근로자가 신청한 경우에는 그러하지 아니한다.

② 육아휴직의 기간은 1년 이내(여성직원의 경우 3년)로 한다.

③ 원장은 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직 기간에는 그 근로자를 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 원장은 육아휴직을 마친 후에는 휴직 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

⑤ 기간제근로자 또는 파견근로자의 육아휴직 기간은 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조에 따른 사용기간 또는 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제6조에 따른 근로자파견기간에서 제외한다.

제40조(임산부의 보호) ① 임신 중의 여성 직원에게는 출산 전과 출산 후를

통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 준다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

② 임신 중인 여성 직원이 유산의 경험 등 대통령령으로 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 휴가 기간 중에 최초 60일분(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우의 출산전후휴가는 75일분)은 유급으로 한다. 다만, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조에 따라 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우에는 그 금액의 한도에서 지급의 책임을 면한다.

④ 임신 중인 여성 직원이 유산 또는 사산한 경우로서 해당 직원이 청구하는 경우에는 다음 각 호에 따른 휴가를 부여한다. 다만, 모자보건법에서 허용되지 않는 인공중절 수술은 제외한다.

1. 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신기간이 11주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날로부터 5일까지
2. 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날로부터 10일까지
3. 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날로부터 30일까지
4. 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날로부터 60일까지
5. 임신기간이 28주 이상인 경우: 유산 또는 사산한 날로부터 90일까지

⑤ 보호원은 직원이 출산전후휴가 급여 등을 신청할 경우 고용보험법에 따라 출산전후휴가 급여 등을 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

⑥ 임신 중의 여성 직원에게는 연장근로를 시키지 아니하며, 그 직원의 요구

가 있는 경우 쉬운 종류의 근로로 전환시킨다.

⑦ 보호원은 임신 중인 여성 직원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 직원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.

⑧ 보호원은 제7항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 직원의 임금을 삭감하지 아니한다.

⑨ 보호원은 임산부 등 여성 직원에게 근로기준법 제65조에 따른 도덕상 또는 보건상의 유해·위험한 직종에 근로시키지 아니한다.

제41조(태아검진 시간의 허용 등) ① 보호원은 임신한 여성 직원이 모자보건법 제10조에 따른 임산부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용한다.

② 보호원은 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 직원의 임금을 삭감하지 아니한다.

제42조(육아기 근로시간 단축) ① 보호원은 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 단축개시예정일의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 경우, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 남녀고용평등법 시행령 제15조의2에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 보호원이 제1항 단서에 따라 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 직원과 협의하여야 한다.

③ 보호원이 해당 직원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후

근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 육아휴직 기간 1년 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 하며, 육아휴직과 육아기 근로시간 단축 기간을 합하여 최대 2년까지 사용할 수 있다.

제43조(육아기 근로시간 단축 중 근로조건 등) ① 보호원은 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 직원에 대하여 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 육아기 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하지 아니한다.

② 육아기 근로시간 단축을 한 직원의 근로조건(육아기 근로시간 단축 후 근로시간을 포함한다)은 복무규칙 제13조제8항에 따라 보호원과 그 직원 간에 서면으로 정한다.

③ 보호원은 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 직원에게 단축된 근로시간 외에 연장근로를 요구할 수 없다. 다만, 그 직원이 명시적으로 청구하는 경우에는 보호원은 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.

④ 육아기 근로시간 단축을 한 직원에 대하여 「근로기준법」 제2조제1항제6호에 따른 평균임금을 산정하는 경우에는 그 직원의 육아기 근로시간 단축 기간을 평균임금 산정기간에서 제외한다.

제44조(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태) 직원은 육아휴직이나 육아기 근로시간 단축을 하려는 경우에는 다음 각 호의 방법 중 하나를 선택하여 사용할 수 있다.

1. 직원은 육아휴직을 2회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다. <개정 2020. 12. 23.>
2. 직원은 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 3개월(근로계약기간의 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제근로자에 대해서는 남은 근로계약기간을 말한

다) 이상이 되어야 한다.

제45조(육아시간) 생후 1년 미만의 아동이 있는 여성 직원의 청구가 있는 경우 제22조의 휴게시간 외에 1일 2회 각 30분 이상의 유급 수유시간을 준다.

제46조(근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원) ① 직원이 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직을 신청하는 경우 인사규정 제34조의2에 따라 부여한다.

② 직원이 가족의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가를 신청하는 경우 복무규칙 제33조에 따라 부여한다.

제47조(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축) 직원의 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축에 관한 사항에 관하여는 복무규칙이 정하는 바에 따른다.

제5장 임금

제48조(임금의 구성항목) 직원에 대한 임금은 연봉, 제수당으로 구성한다.

제49조(임금의 계산 및 지급방법) ① 임금은 매월 초일부터 말일까지를 산정기간으로 하여 해당 월의 25일 직원이 지정한 직원 명의의 예금계좌에 입금하여 지급한다. 다만, 지급일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 전일에 지급하며, 원장이 필요하다고 인정할 때에는 지급일을 변경할 수 있다.

② 신규채용, 승진, 직종변경, 강등, 정직, 복직, 감봉, 면직, 휴직, 기타 임용의 사유로 임금을 정산하는 경우에는 사유발생일을 기준으로 해당월의 기본 연봉월액과 제수당(연장 및 휴일근무수당, 연차수당 제외)을 월의 총일수 분의 1로 일할 계산하여 지급한다.

③ 제1항에 따라 기본연봉월액을 지급하는 경우 징계처분이나 그 밖의 사유로 기본연봉월액이 감액(결근에 의한 연봉월액의 감액은 제외) 되어 지급 중인 직원에 대하여는 감액된 기본연봉월액을 계산하여 지급한다

④ 임금의 계산과 지급에 있어서 원단위 미만은 절삭한다.

⑤ 기타 임금에 관하여는 별도의 보수규정으로 정한다.

제50조(수당 및 보수의 지급) 제23조 및 제26조에 따라 근무한 자에 대한 수당 및 보수의 지급은 보호원 보수규정이 정하는 바에 의한다.

제6장 퇴직과 해고

제51조(퇴직 및 퇴직금) 퇴직 및 퇴직금에 관하여는 인사규정 및 보수규정에서 정하는 바에 따른다.

제52조(중간정산) ① 보호원은 근로자퇴직급여 보장법 시행령 제3조제1항에 따른 사유로 직원의 요청이 있는 경우에는 직원이 퇴직하기 전에 해당 직원의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다.

② 제1항에 따라 퇴직금을 중도에 지급한 경우 근속기간은 퇴직금 지급 이후부터 다시 기산한다.

제53조(해고) 직원해고에 관한 사항은 인사규정에서 정하는 바에 따른다.

제54조(해고예고) 직원을 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다)하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다. 단서 삭제 <2020. 12. 23.>

제55조(해고예고의 제외) 제54조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 직원이 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 직원이 고의로 보호원 업무에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

<개정 2020. 12. 23.>

제7장 상벌

제56조(포상) 직원의 포상에 관하여는 인사규정에서 정하는 바에 따른다.

제57조(징계) 직원의 징계에 관하여는 인사규정에서 정하는 바에 따른다.

제58조(징계의 종류) 징계의 종류에 관하여는 인사규정에서 정하는 바에 따른다.

제59조(징계심의) 징계심의에 관하여는 인사규정에서 정하는 바에 따른다.

제60조(징계결과의 통보) 징계결과 통보에 관하여는 인사규정에서 정하는 바에 따른다.

제61조(재심절차) 징계 재심절차에 관하여는 인사규정에서 정하는 바에 따른다.

제8장 복리후생·교육훈련 등

제62조(복리후생시설) 보호원은 직원을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 복리후생시설을 설치할 수 있다.

1. 휴게실
2. 여직원 휴게실
3. 체력단련실
4. 탁아실 등

제63조(계획수립 및 시행) ① 원장은 직원의 담당 직무와 관련된 학식·기술 및 능력 배양을 위하여 연도별 교육훈련계획을 수립하여 이를 실시할 수 있다.

② 교육훈련은 예산의 범위 내에서 실시하되 직장내훈련, 위탁교육훈련 또는 국내외 교육기관 및 연구기관의 교육 참가 등 그 목적을 가장 효율적으로 달성할 수 있는 방법으로 실시하여야 한다.

제64조(대상자 선발) 원장은 교육대상자를 선발함에 있어 직종, 직급, 담당 직무, 경력 및 건강상태 등을 고려하여 적합한 자를 선발하여야 한다.

제65조(복무의무) ① 6개월 이상의 기간으로 교육훈련을 받은 자(교육훈련 중 복귀한 자 포함)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간 동안 의무복무를 하여야 하고, 의무복무를 하지 아니할 경우 그 기간 중에 소요된 제비용을 반환하여야 한다.

1. 국내훈련을 받은 자 : 훈련기간과 동일 기간
2. 국외훈련을 받은 자 : 훈련기간의 2배에 해당하는 기간

② 제1항에 의해 복무의무를 부과하기가 곤란하거나 복무의무를 부과한 후 이행할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 원장의 동의를 얻어 복무의무를 면제할 수 있다.

③ 제1항의 복무기간에는 인사규정 제34조에 따른 휴직기간과 인사규정 제2

9조제1항에 따른 직위해제기간은 산입하지 아니한다. 다만, 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴직기간은 산입한다.

제66조(장애인 인식개선 교육) 보호원은 1년에 1회 이상 장애의 정의 및 장애유형에 대한 이해, 직장 내 장애인의 인권, 장애인에 대한 차별금지 및 정당한 편의 제공, 장애인고용촉진 및 직업재활과 관련된 법과 제도 등을 내용으로 직장 내 장애인 인식개선 교육을 한다.

제67조(개인정보보호교육) ① 보호원은 「개인정보보호법」에 따른 개인정보취급자인 직원에 대하여 정기적으로 개인정보 보호에 필요한 교육을 실시한다.

② 개인정보취급자인 직원은 제1항에 따른 교육을 받아야 한다.

제9장 직장 내 성희롱의 금지 및 예방

제68조(직장 내 성희롱의 금지) 누구든지 직장 내 성희롱을 하여서는 아니 된다.

제69조(직장 내 성희롱 예방지침) ① 보호원은 직장 내 성희롱 예방지침을 마련하고 직원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

② 직장 내 성희롱 예방교육, 발생 시 조치 등에 관하여는 성희롱·성폭력 예방지침에 따른다.

제10장 직장 내 괴롭힘의 금지

제70조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) 보호원의 임직원은 직장에서의 지위 또

는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

제71조(직장 내 괴롭힘 예방·대응 조직) 보호원은 인사부서에 직장 내 괴롭힘의 예방·대응 업무를 총괄하여 담당하는 직원(이하 “예방·대응 담당자”라 한다)을 1명 이상 둔다.

제72조(직장 내 괴롭힘 예방교육) ① 보호원은 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육을 1년에 1회, 1시간 이상 실시할 수 있다.

② 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
2. 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
3. 직장 내 괴롭힘 상담절차
4. 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
5. 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
6. 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
7. 그 밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용

제73조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 예방·대응 담당자에게 신고할 수 있다.

② 보호원은 제1항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하여야 한다.

③ 보호원은 제2항에 따른 조사 기간 동안 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자(이하 “피해근로자등”이라 한다)를 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해근로자등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 보호

원은 피해근로자등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.

④ 보호원은 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해근로자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.

⑤ 보호원은 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해근로자의 의견을 들어야 한다.

⑥ 보호원은 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제11장 안전보건

제74조(안전보건관리규정) ① 보호원은 사업장의 안전·보건을 유지하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 안전보건관리규정을 작성하여 이를 직원에게 알려야 한다.

1. 안전·보건 관리조직과 그 직무에 관한 사항
2. 안전·보건교육에 관한 사항
3. 작업장 안전관리에 관한 사항
4. 작업장 보건관리에 관한 사항
5. 사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항
6. 그 밖에 안전·보건에 관한 사항

② 직원은 안전 및 보건에 관한 보호원의 지시 또는 조치에 적극 협력하여야 한다.

제75조(안전보건 교육) 보호원은 직원의 산업재해 예방을 위하여 안전 및 보건에 관한 정기교육 등 산업안전보건법령에 따른 제반 교육을 실시하며 직원

은 이 교육에 성실하게 참여하여야 한다.

제76조(건강진단) ① 보호원은 직원의 건강보호·유지를 위하여 산업안전보건법 제43조에서 정하는 바에 따라 매년 1회 일반건강진단을 실시한다.② 직원은 보호원이 실시하는 건강진단을 성실히 받아야 한다.

제77조(산업안전보건법 준수) ① 보호원은 이 규칙에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 산업안전보건법에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜 직원의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등에 의한 건강장해를 예방하고 안전 및 보건을 유지·증진시킨다.

② 직원은 산업안전보건법에서 정하는 사항과 그 외의 업무에 관련되는 안전보건에 관하여 상사로부터 지시받은 사항을 정확하게 이행하여야 한다.

제12장 재해보상

제78조(재해보상) 보호원은 직원이 업무상 부상 또는 사망하였을 경우 법령이 정하는 바에 따라 보상금을 지급한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 승인을 얻은 날(2020. 11. 5.)로부터 시행한다.

제2조(우선적용) 이 규칙에서 정하는 사항과 인사규정, 복무규칙, 보수규정 등 보호원 내규에서 정하는 사항과 내용이 상충할 경우 인사규정, 복무규칙, 보수규정 등 보호원 내규에서 위임하여 정하는 사항이 우선 적용된다. 단, 법령과 상이한 경우는 관련 법령을 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 이사회의 승인을 얻은 날(2020. 12. 23.)로부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 승인을 얻은 날(2021. 3. 5.)로부터 시행한다.